ޖަމާލް އަޒީޒު އަދި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވ. ހަސަން އަޒީޒު

ހައިކޯޓު

މައްސަލަ ނަންބަރު: 2019/HC-A/597 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 29 ނޮވެމްބަރު 2020

Jamal Azeez and 4 others v. Hassan Azeez

އަމިއްލަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައިވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަބާވާންޖެހޭނެކަމާއި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބިޔަސް ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަކަށް ހިބައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ނުހިންގޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫން ދަރިންނަށް އިޖުތިމާޢީސަލާމަތުގެ މަދަދުލިބުމުގައި ދިމާ ފަރާތްތަކެއް ނުވާކަން ކަނޑައަޅައި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ފައިސަލާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހަވާލުކޮށް އިސްތިއުނާފުން ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ގ.ޝަފަޤު އެވް ހިޔާ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު، މިއީ ގ.ޝަފަޤު ހަސަން އަޒީޒު އާއި ޖަމާލް އަޒީޒު އާއި ސާދިޔާ އަޒީޒު އާއި ނަޝްވާ އަޒީޒު އާއި ޝުކުރާ އަޒީޒު އާއި ސާއިމާ އަޒީޒުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ގޯއްޗެކެވެ. ޖަމާލް އަޒީޒު، ސާއިމާ އަޒީޒު، ސާދިޔާ އަޒީޒު، ޝުކުރާ އަޒީޒު އަދި ނަޝްވާ އަޒީޒު، އެ ގޯތިން އެ ފަރާތްތަކަށްވާ ބައިގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ތަކެއްޗާއި އަމިއްލަ ބިން، އެ މީހުންނާއި އެއްބަނޑު އަޚު މާލެ ގ.ޝަފަޤު ހަސަން އަޒީޒުއަށް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ގ.ކުރަންދޫ އާމާ އަރަމް މޫސާ ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ފައިސަލާ

މި މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައެވެ. 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ތިބިކަން އެ މީހުންގެ ބަޔާނުން ޝަރީޢަތަށް އެނގޭއިރު، އެ ކުދިންނަށް ބެއްލެވޭ ތަބަޢުއަރަފު ނުފޫޒު ކުދިންނަށްވާތީއާއި، އެ ކުދިންނަށް މި ހިބައާ ގުޅިގެން އިޖުތިމާޢީސަލާމަތުގެ މަދަދުލިބުމުގައި ދިމާ ކުދިންނަށްވާތީއާއި، ހިބަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އެ ކުދިން އިޖުތިމާޢީސަލާމަތާކުރާ ބަލައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ޚިލާފުވާކަމަށް، ހުރަހަކަށްވާ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލާގެ ފުރު ބާޠިލުކުރަމުންނެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަސް ފަރާތުން 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައެވެ. އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ގ.ޝަފީޤް / މާލެ ހަސަން އަޙުމަދެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޒީދުގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 03 (ތިނެއް) ނުކުތާއަކީ:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއްކަމަށްވާ ގ.ޝަފީޤް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާދީ ދެއްވާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމާއި، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރި ބަނޑާރަ ގޯއްޗާއި އަމިއްލަ ގޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ ބަޔާނަކީ ދިރިއުޅުއްވާފައިވާ ނިސްބަތާ ނިންމަވާފައިވާ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިންތިޤާލާއި ބާބު ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ ޙައްގު، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަލާނެ ގޮތް ހިބައިން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ފުރިހަމަވުމާ ބެހޭގޮތް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިންތިޤާލު ދެއްވާފައި އޮންނަ އުޞޫލުގެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތް މަރުކަޒުގައި ދިރި ބަލަހައްޓަމުން ގެނައުމާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނެގުނުއިރު ކަމަށް ނިންމެވުމަކީ، އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ބަޔާން ލިބިދިނުމާ މަޤްޞަދު ކުރިއަށް ބާރުގެ ޤާނޫނުގެ ޙައްގުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ނުކުތާއެއް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، ހުރި ފަރާތުގެ ހިބައިން ދިނުމާ ގުޅޭ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ނިސްބަތްކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަލީ ސަމީރުގެ ޚިޔާލުގައި (ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޒީދު ތާއީދުކުރައްވައި) ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ:

1. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ސާފު އިބާރާތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގެ ހިބައިން ދޫކޮށްފައި 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިން ކަމަށްވާތީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބުރަވެވޭ ވާހަކައެއް ނޫންކަން؛

2. ފެމިލީ ކޯޓުން ހިބަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހަމައެކަނި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބިކަމުގެ މައްޗަށް ކަމަށްނޫނީ، ހިބަށް ފަރާތްތަކުގެ އަނބިން، ފިރިހެން، މަންމަ، ބައްޕަ ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަ، އަދި އެ މީހުން އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރެވޭކަން؛

3. އިޖުތިމާޢީ ޙާލަތު ބެލި ކުދިންނަށް ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ ގޯތި، ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ގުޅުވައިގެން ގޮތްތަކުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައިދޭ ކުދިންނަށް ދީފައިވާ ހައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ކުދިންނަށް ލިބިދޭ ޙިމާޔަތްތަކުގައި ކުރިމަތިވެ، އެ ކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގައި ވަކި ފަރާތްތަކެއް ހަމަޖެހުމުގައި ނިންމާފައިވާކަން؛

4. ހިބަށް ފަރާތްތަކާއި ދަރިންގެ ބައިއްވަރިކަން އެހެން ގޮތަކުން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެކަމުގެ މައްޗަށް ފެމިލީ ކޯޓުގައި ބެލިކަން ނުޖެހޭކަން؛ މިއެވެ.

ނިންމުން: 29 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ރިމާންޑުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ދަސްތޫރުތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކުރުން، ލިބިގަތުން، މިލްކުކުރުން، ވިއްކައި، ކުއްޔަށްދިނުން، ބޭނުންކުރުން، ގެންގުޅުން، ބިމާއި ގުޅޭބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތު ކަނޑައަޅާނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 02 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރި އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލައާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެން އަމިއްލަވެފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަވެސް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
2. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ބަޔާނާ އިބާރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ވިއްކަންވާނީ، ނުވަތަ ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތަކުން ނުވަތަ އުރުތުން ގޮތަކުން ދޫކުރިނަމަވެސް، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤުކުރަންވާނެއެވެ.
3. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބިދޭން ފަރާތްތަކާއި، ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދީ ދިނުމުގެ ފުރިހަމަވުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.
4. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބޭނީ ފަރާތްތަކަކީ، ދީ މީހާގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެކެވެ. އެ ބުނެވުނު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ދީ ފަރާތުގެ ދަރިއެއްގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ބަފައިވުރުން ނުވަތަ މައިވުރުން ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޫކުރެވޭނެކަމަށް (ނ) ގައި ބުނެއެވެ.
5. ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން ނެތި ފަރާތަކަށް ހިބަ ދިނުމުގައި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ އަނބިއެއް، ފިރިއެއް، ދަރިއެއް، މަންމައެއް، ބައްޕައެއް އަދި މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ނެތުން، ނުވަތަ ހުރިނަމަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟު ކުރުމެއް ނެތުން ފުރިހަމަވާންޖެހެއެވެ.

6. އަދި ހިބައިންދިން ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ))، ހިބަ ލިބޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ))، އޭނާގެ ނަމުގައި އެހެން ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ގޭބިމެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވުން، ނުވަތަ ވާނަމަ އެ ތަން ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވެފައިވުން (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)) ހިބަ ކުރުމުގައި ބެލެވޭނެ ޝަރުޠުތަކެވެ.

7. ހިބައިން ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ވިޔަސްމަ، އެ ދަރިންނަށް ހިބައިން ދޭ ދިނުމުގެ މައްޗަށް އިޤުތިބާސް ކުރެވޭން ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެ ކުދިންނަކީ އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ މީހެއް ކުދިންނަމަ، އެފަދަ ކުދިންނަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަކީ އިޤުތިބާސްވުމުގެ ކުދިންނަކަށް ބަލަހައްޓާނެކަމަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އާންމު އުޞޫލުގެ ގޮތުގައި، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ވީކަމަށްބަލައި އެކަނި، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބު އޮތުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަކީ އެ ކުދިން އިޤުތިބާސްވުރި ކަމުގައި ބަލައިގެން، ކޮބައިކަން ހަމަހަމަކޮށްދިނުމާ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކުޅިގެން ހިނގުން ނަމު ސަބަބަކަށް ވުމެއް ނޫނެވެ.

9. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އެކުއެކީގައި ކިޔުމުން، އަދި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ބެލުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމަކީ އަދި ބިމެއް ވިއްކާ ވިއްކުމަށް އިޤުތިބާސް ކުރުމުގެ އިސްތިސްނާއެއް، ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިޤުތިބާސްތަކުގެ ތެރޭ ފިޔަވައި އިސްތިސްނާތަކުގެ ގޮތުގައި ބިމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ހައްޤުތަކާ ކަނޑައަޅާ ނުވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ގޮތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަށް ވިއްކުން ހުއްދަވެއެވެ.

10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް ބިދޭސީއަކަށް މިލްކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބިމާއި ވަކިން ގޭ ރަޖިސްޓްރީކޮށް، މީހެއްގެ އަމިއްލަ ބިމެއްގައި އެހެން މީހެއްގެ ގެއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު ނުދައްކައެވެ.

11. ހިބަކުރި ފަރާތުގެ ދަރިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ގޯތި ހިބައިން ދިނަސް ނުދިނަސް އެ ގޯއްޗާއި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެ ކުދިންނަށް ހިއްސާވެވޭން ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުވެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުދިންގެ އިޤުތިބާސްވަޔާ ނަމުގައި އަދި މުޤާބިލުގެ ނަމު އިޤުތިބާސްކަމެވެ. އެއްވެސް ނަމެއްގައި ނަމު ކަމެއްގެ މައްޗަކަށް އިޤުތިބާސް ގޮތަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކާ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އިޤުތިބާސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުގައި މިދެ ފަރާތްތަކުގެ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. ހިބައިންދޭ ދިނުމަކީވެސް އިޤުތިބާސްކަމާ މައްސަލައެއްގައި ބިމަކަށް ބަދަލު ބޭނުމުގައި، ހިބައިން ދިނުމަކީ ހުރަހަކަށްވެދާނެ ކަން ޖަހައި، ހިބައިންދޭ ފަރާތްތަކާއި އިޤުތިބާސްވުމުގެ ބަހުގެ މިބުނެވުނު ދަރިން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދި ދިރިއުޅޭނެ އެހެނިހެން ތަންތަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބެލުމަށްޓަކައެވެ.

13. ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާނަމަ، ދަށު ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ދަށު ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކުރެވޭނެއެވެ.